

1506594-53.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2076920/2020 - 13º D.P. CASA VERDE, 10662471 - 13º D.P. CASA VERDE, 2241/20/113 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1506594-53.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506594-53.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2076920/2020 - 13º D.P. CASA VERDE, 10662471 - 13º D.P. CASA VERDE, 2241/20/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2076920 - 13º D.P. CASA VERDE, 2241/20/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2076920 - 13º D.P. CASA VERDE, 2241/20/113 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODRIGO APARECIDO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

RODRIGO APARECIDO SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 porque, no dia 20 de março de 2020, por volta de 20h30, na Avenida Elísio Teixeira Leite, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo para fins de tráfico, 60 porções contendo 48,8g de cocaína,

01 porção contendo 2,2g de Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha", todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento às fls. 05/06; termo de interrogatório à fl. 07; boletim de ocorrência às fls. 08/12; disque denúncia à fl. 13; auto de exibição e apreensão à fl. 14; laudo de constatação às fls. 16/19; laudo toxicológico às fls. 165/167; laudo do aparelho celular às fls. 168/170 e 186/191.

O réu foi regularmente citado à fl. 180 e apresentou defesa prévia às fls. 183/184, sendo recebida a denúncia no dia 11 de setembro de 2020 (fls. 192/196).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, três pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou debates em audiência, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da exordial acusatória (fls. 239/246). Por sua vez, em alegações finais, a defesa pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de droga. (fls. 247/251)

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 14), restando positiva a identificação como cocaína e maconha, nos termos de constatação provisória (fls. 16/19) e do exame toxicológico (fls. 165/167).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 01 porção de maconha, 60 porções de cocaína, além de R\$ 81,00.

Segundo apurado, os policiais militares Diego e Guilherme estavam em patrulhamento, cientes da informação de que, pelos arredores, transitava o veículo de placas FWZ3372, envolvido em tráfico de drogas em bairros nobres, conforme denúncia nº W200304059 (fl. 13).

Na data dos fatos, avistaram o réu na condução do automóvel Nissan/Sentra e o abordaram. Em revista veicular, os policiais localizaram 01 invólucro plástico, contendo maconha e 25 invólucros de cocaína. Desconfiando que haveria mais drogas no veículo, pelo nervosismo exacerbado de RODRIGO, acionaram a equipe com canil e o cachorro localizou, ocultos atrás do aparelho de som, outros 35 invólucros de cocaína. Indagado, o réu assumiu a prática da venda ilícita de drogas, informando que vendia cada saquinho de cocaína por R\$ 20,00, no bairro de Perdizes.

As testemunhas arroladas pela defesa não afastaram a imputação. Confirmaram, com efeito, que o réu é taxista e que fazia uso de entorpecentes. Em juízo, a testemunha Jorge Luis Roman relatou que o réu é taxista, desconhecendo qualquer envolvimento de RODRIGO com o tráfico de entorpecentes, seja como usuário ou traficante. No mesmo sentido, o depoimento de Renato de Castro Freitas. A testemunha alegou que o réu utilizava entorpecentes, desconhecendo a atuação de RODRIGO como traficante. Em juízo, a testemunha Tita Suarão relatou que RODRIGO é usuário de maconha e cocaína. Na data dos fatos, Tita acrescentou que RODRIGO ia comprar cocaína para um "happy hour" na sexta-feira, entretanto, o acusado foi detido pelos policiais militares.

Em solo policial, o réu negou a imputação. Relatou que é taxista há 15 anos e faz uso de maconha e cocaína. Relatou que havia adquirido 04 papéletes de cocaína e uma porção de maconha para uso com alguns amigos. Quando saiu do local, conduziu seu veículo por alguns minutos onde foi abordado por uma equipe da Polícia Militar. Os policiais militares revistaram seu veículo e encontraram as supracitadas porções. Em seu interrogatório judicial alterou significativamente sua narrativa, confessando que, na verdade, possuía os 60 papéletes para o seu consumo, que

estariam escondidos sob o câmbio do automóvel. Disse que os policiais encontraram toda a droga, mesmo assim chamaram a equipe com cachorro, mas nenhuma outra substância foi encontrada.

As contradições nos depoimentos do réu demonstram que mentiu, já que não foi capaz de sustentar uma única narrativa, ao contrário dos policiais, que apresentaram a mesma versão em todas as oportunidades.

O fato do acusado trabalhar como taxista, de fato, está comprovado nos autos, mas isso, de modo algum afasta a possibilidade de atuação conjunta com a atividade criminosa. Cabe salientar que os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

Nesse sentido:

“DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Dessa forma, os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade, porque, constitucionalmente, são aptos como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva, o que, no caso dos autos, de fato não ocorreu. Que motivos teriam, os policiais em incriminarem o acusado?

Sobre este aspecto vale, ainda, ressaltar, que o réu é primário, não possui nenhum registro criminal anterior, não sendo razoável que os policiais, que já tinham encontrado algumas substâncias entorpecentes escondidas sob o câmbio - cuja propriedade foi confirmada pelo acusado em seu interrogatório judicial - quisessem prejudicá-lo e de forma criminosa apresentassem a ocorrência com narrativa mentirosa à autoridade policial.

As circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de diversas espécies de substâncias entorpecentes, evidenciam o intuito da mercancia.

A forma pela qual as drogas estavam acondicionadas foi retratada à fl. 33 e estavam escondidas em compartimento secreto, parte sob o câmbio, parte atrás do som do veículo. Estavam embaladas e divididas em diversas porções, e como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminosa.

Nesta ótica:

“Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos),

pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante". (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

"Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalo de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo variadas espécies de substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, nada a considerar.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 resultando em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ainda, com fulcro no mesmo entendimento, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RODRIGO APARECIDO SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução, e, também, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos em favor da União, bem como a destruição dos entorpecentes, nos termos da Lei nº 11.343/06.

Havendo demonstração de que o automóvel era utilizado para a prática da traficância, declaro seu perdimento (artigo 62 e 63 da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

Erika Fernandes

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA